



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIRZA panggilan UUN;**
2. Tempat lahir : Marunggi;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 5 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasar Ganting, Desa Marunggi,
Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja/ tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan penunjukan Penasihat Hukum Erik Sepria, S.H., M.H., Mahyu Hendra, S.H., dan Nuliana Rahayu, S.H., dan Zardiman Efendi, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "Erik Sepria Esa" yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin, Nomor: 107, Kota Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 37/Pen.Pid/PH/2025/PN Pmn., tanggal 20 Februari 2025 untuk mendampingi Terdakwa selama persidangan
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pmn., tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pmn., tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Amirza panggilan Uun, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mencoba melakukan, dengan sengaja

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amirza panggilan Uun berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu kondisi patah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa Amirza panggilan Uun, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan yakni memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Amirza panggilan Uun, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di halaman Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, "mencoba melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain," yaitu terhadap saksi Aditia Perdana panggilan Adit (korban). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi mencari pekerjaan, dan korban menyetujuinya. Lalu Terdakwa dan korban pergi dengan berjalan kaki menuju Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Pada saat sampai di halaman Mushalla yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah korban, Terdakwa meminta izin kepada korban dengan alasan untuk pergi ke WC Mushalla untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke belakang WC Mushalla tersebut untuk mengambil sebilah pisau yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya. Setelah Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat korban yang sedang berdiri di halaman Mushalla tersebut. Ketika Terdakwa sudah berada dibelakang korban, Terdakwa berkata kepada korban "*baa kok lah kareh se semen ko*" (Kenapa sudah keras saja semen ini), lalu Terdakwa berdiri di belakang korban sambil kedua kaki Terdakwa bergelantungan di depan kaki korban dan tangan kanan terdakwa memfiting leher korban sambil tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Lalu mata pisau tersebut Terdakwa letakkan di depan leher korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa berada diatas bahu kanan korban, lalu pisau tersebut Terdakwa sayatkan sebanyak 2 (dua) kali ke leher bagian depan korban dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban, namun perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai karena korban berusaha untuk melepaskan pisau tersebut dari leher korban dengan cara memasukkan jari tangan kiri korban di depan mata pisau tersebut sehingga mengakibatkan tiga jari tangan kiri korban mengalami luka robek yakni pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Kemudian antara Terdakwa dan korban terjadi tarik menarik pisau tersebut sehingga mengakibatkan gagang dan mata pisau menjadi patah, lalu korban berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya korban dibawa oleh warga ke Rumah Sakit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami:

➤ Leher:

- ☐ Pada leher bagian depan, empat centimeter dari pangkal dagu terdapat luka-robek dengan tepi luka rapi dan sudut lancip dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- ☐ Pada leher bagian depan dua centimeter dari pangkal dagu terdapat luka lecet empat centimeter kali nol koma tiga centimeter.

➤ Anggota gerak atas:

- ☐ Pada telapak ibu jari (1) tangan kiri pada palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- ☐ Pada telapak jari telunjuk (2) kiri palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- ☐ Pada telapak jari tengah (3) kiri palang tiga terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak jari empat (4) tepat di ruas tiga jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;
- Pada telapak jari kelingking (5) kiri palang dua terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;

dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dengan Nomor: 111/IGD/RS/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pariaman untuk diselesaikan secara hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau kedua;

Bahwa terdakwa Amirza panggilan Uun, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di halaman Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, *"dengan sengaja melakukan penganiayaan (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dengan rencana terlebih dahulu,"* yaitu terhadap saksi Aditia Perdana panggilan Adit (korban). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Berawal pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan korban, yang mana saat itu korban sedang menyapu halaman rumahnya yang beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Lalu korban berkata kepada Terdakwa *"waang, miskinnyo, karajo lah waang lai, karajo ang manciang se"* (kamu, orang miskin, kerja lah kamu lagi, kerja kamu hanya mancing saja), saat itu Terdakwa hanya diam saja, namun dihati Terdakwa timbul niat untuk menggorok leher korban dengan pisau. Setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa pergi ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil sebilah pisau. Setelah itu pisau tersebut terdakwa simpan pada kantong celana terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dengan membawa pisau tersebut. Setelah sampai di mushalla tersebut, Terdakwa menyimpan pisau tersebut di dekat WC Mushalla. Selanjutnya terdakwa kembali pulang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban untuk pergi mencari pekerjaan, dan korban menyetujuinya. Lalu Terdakwa dan korban pergi dengan berjalan kaki menuju Mushalla Kampung Tengah. Pada saat sampai di halaman Mushalla yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah korban, Terdakwa meminta izin kepada korban dengan alasan untuk pergi ke WC Mushalla untuk buang air kecil. Selanjutnya terdakwa pergi ke belakang WC Mushalla tersebut untuk mengambil sebilah pisau yang telah Terdakwa letakkan sebelumnya. Setelah Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan pisau tersebut di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat korban yang sedang berdiri di halaman Mushalla tersebut. Ketika Terdakwa sudah berada dibelakang korban, Terdakwa berkata kepada korban "baa kok lah kareh se semen ko" (kenapa sudah keras saja semen ini), lalu Terdakwa berdiri di belakang korban sambil kedua kaki Terdakwa bergelantungan di depan kaki korban dan tangan kanan Terdakwa memfiting leher korban sambil tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Lalu mata pisau tersebut Terdakwa letakkan di depan leher korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa berada diatas bahu kanan korban, lalu pisau tersebut Terdakwa sayatkan sebanyak 2 (dua) kali ke leher bagian depan korban. Setelah itu korban berusaha untuk melepaskan pisau tersebut dari leher korban dengan cara memasukkan jari tangan kiri korban di depan mata pisau tersebut sehingga mengakibatkan tiga jari tangan kiri Terdakwa mengalami luka robek yakni pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking. Kemudian antara Terdakwa dan korban terjadi tarik menarik pisau tersebut sehingga mengakibatkan gagang dan mata pisau menjadi patah, lalu korban berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya korban dibawa oleh warga ke Rumah Sakit;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami:

➤ Leher:

- ☐ Pada leher bagian depan, empat centimeter dari pangkal dagu terdapat luka-robek dengan tepi luka rapi dan sudut lancip dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- ☐ Pada leher bagian depan dua centimeter dari pangkal dagu terdapat luka lecet empat centimeter kali nol koma tiga centimeter.

➤ Anggota gerak atas:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada telapak ibu jari (1) tangan kiri pada palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Pada telapak jari telunjuk (2) kiri palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Pada telapak jari tengah (3) kiri palang tiga terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Pada telapak jari empat (4) tepat di ruas tiga jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Pada telapak jari kelingking (5) kiri palang dua terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimetre.

dengan kesimpulan akibat kekerasan benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman dengan Nomor: 111/IGD/RS/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kota Pariaman untuk diselesaikan secara hukum;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditia Perdana panggilan Adit., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sering bertemu dan bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa leher Saksi disayat oleh oleh Terdakwa menggunakan pisau dapur;
- Bahwa kejadian leher Saksi di sayat dengan pisau oleh Terdakwa berawal pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), tapi tidak Saksi pinjamkan dan saat itu Terdakwa tidak ada marah, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mencari kerja ke Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman sesampainya di Mushalla, Terdakwa masuk ke toilet dan Terdakwa menyuruh Saksi menunggu di halaman Mushalla;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali dari toilet, Saksi mendengar suara Terdakwa dari arah belakang yang mengatakan "*apo guno semen ko, alah kareh senyo a*". Setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung menyayat leher

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri Saksi menjepit (piting) leher Saksi. Saat itu kedua kaki Terdakwa berada di depan kedua kaki Saksi dengan cara menjepitkan kaki Terdakwa. Selanjutnya Saksi berusaha untuk melepaskan pisau dari leher Saksi dengan cara Saksi memasukkan jari tangan kiri Saksi ke arah mata pisau sehingga mengakibatkan tiga jari tangan kiri Saksi mengalami luka robek, yakni pada jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, lalu Saksi berusaha menarik pisau dari pegangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik pisau dengan Terdakwa sehingga mengakibatkan gagang pisau dan mata pisau menjadi patah. Saat itu Saksi memegang mata pisau sedangkan gagangnya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga, lalu datang warga menolong dan membawa Saksi ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, leher Saksi dijahit pada bagian luar dan bagian dalam, serta dijahit pada bagian jari tengah dan jari manis;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak ada kemana-mana selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama kedua orangtunya;
- Bahwa sebelum diajak pergi oleh Terdakwa, kondisi Saksi sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai Saksi dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak adalah baju yang Saksi gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Nila Wati panggilan Nila., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 sekira pukul 09.15 WIB, pada saat Saksi sedang memasak di rumah lalu Saksi diberitahu oleh warga bahwasanya anak Saksi yang bernama Aditia Perdana (korban) lehernya berdarah karena disayat oleh Terdakwa dan sudah dibawa ke RSUD Pariaman dengan perkataan "*anak kau didabiah samo si Uun*";
- Bahwa setelah itu Saksi pergi ke RSUD Pariaman dan setelah sampai di RSUD Pariaman, Saksi melihat saksi Aditia Perdana sudah dalam keadaan mengalami luka pada bagian leher berdarah dan tiga jari tangan kiri juga mengalami luka dan berdarah;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Aditia Perdana masih sadar dan saat dirumah sakit saksi Aditia Perdana dijahit sebanyak 2 (dua) kali yaitu jahit luar dan dalam;
- Bahwa saksi Aditia Perdana dilakukan rawat jalan;
- Bahwa saat ini saksi Aditia Perdana masih merasakan sakit pada lehernya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi Aditia Perdana dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak adalah baju yang digunakan oleh saksi Aditia Perdana pada saat kejadian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah menyayatkan pisau ke leher saksi Aditia Perdana (korban) yang bertempat di Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban yang beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman dan mengajak korban untuk pergi mencari pekerjaan, dan saksi korban Aditia menyetujuinya. Lalu Terdakwa dan korban pergi berjalan kaki menuju Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Pada saat sampai di halaman Mushalla yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah saksi korban Aditia, Terdakwa meminta izin kepada saksi korban Aditia dengan alasan untuk pergi ke WC Mushalla untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang WC Mushalla tersebut untuk mengambil sebilah pisau yang telah diletakkan sebelumnya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat korban yang sedang berdiri di halaman Mushalla tersebut. Ketika Terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban Aditia, Terdakwa berkata kepada korban "baa kok lah kareh se semen ko" (kenapa sudah keras saja semen ini), lalu Terdakwa berdiri di belakang saksi korban Aditia sambil kedua kaki Terdakwa bergelantungan di depan kaki korban dan tangan kanan Terdakwa mengapit/ mempiting leher saksi korban Aditia sambil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu mata pisau tersebut Terdakwa sayatkan ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali yakni ke leher bagian depan saksi korban Aditia dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa saksi korban Aditia, sedangkan tangan kiri Terdakwa berada diatas bahu kanan saksi korban Aditia. Kemudian saksi korban Aditia berusaha untuk melepaskan pisau tersebut dari leher korban dan antara Terdakwa dan saksi korban Aditia terjadi tarik menarik pisau tersebut sehingga mengakibatkan gagang dan mata pisau menjadi patah, lalu saksi korban Aditia berteriak minta tolong kepada warga sekitar dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa pisau tersebut Terdakwa ambil didapur belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena 3 (tiga) hari sebelum kejadian saksi korban Aditia mengejek Terdakwa tidak punya pekerjaan sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Aditia dibawa warga ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa di bawa ke Polres;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "*baa kok lah kareh se semen ko*" (Kenapa sudah keras saja semen ini) bertujuan untuk mengalihkan pandangan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyayat dan melukai leher korban sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk membunuh korban;
- Bahwa tangan korban luka karena menangkis pisau yang Terdakwa sayatkan ke leher korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melukai korban dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak adalah baju yang saksi korban Aditia gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak dan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu kondisi patah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dan dijelaskan Visum et repertum Nomor: III/IGD/RS/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman yang ditandatangani oleh dr Irvan Kurnia, dengan hasil pemeriksaan

➤ Leher:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Pada leher bagian depan, empat centimeter dari pangkal dagu terdapat luka-robek dengan tepi luka rapi dan sudut lancip dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- ☐ Pada leher bagian depan dua centimeter dari pangkal dagu terdapat luka lecet empat centimeter kali nol koma tiga centimeter.
- Anggota gerak atas:
 - ☐ Pada telapak ibu jari (1) tangan kiri pada palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
 - ☐ Pada telapak jari telunjuk (2) kiri palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
 - ☐ Pada telapak jari tengah (3) kiri palang tiga terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
 - ☐ Pada telapak jari empat (4) tepat di ruas tiga jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
 - ☐ Pada telapak jari kelingking (5) kiri palang dua terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimetre.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa telah menyayatkan pisau ke leher saksi Aditia Perdana (korban) yang bertempat di Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Aditia yang beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman kemudian mengajak saksi korban Aditia untuk pergi mencari pekerjaan, dan saksi korban Aditia menyetujuinya. Lalu Terdakwa dan saksi korban Aditia pergi dengan berjalan kaki menuju Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Pada saat sampai di halaman Mushalla yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah korban, Terdakwa meminta izin kepada saksi korban Aditia dengan alasan untuk pergi ke WC Mushalla untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke belakang WC Mushalla tersebut untuk mengambil sebilah pisau yang telah diletakkan sebelumnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat korban yang sedang berdiri di halaman Mushalla tersebut. Ketika Terdakwa sudah berada dibelakang korban, Terdakwa berkata kepada korban "baa kok lah kareh se semen ko" (kenapa sudah keras saja semen ini), lalu Terdakwa berdiri di belakang korban sambil kedua kaki Terdakwa bergelantungan di depan kaki korban dan tangan kanan Terdakwa mengapit/ mepiting leher saksi korban Aditia sambil tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Lalu mata pisau tersebut Terdakwa sayatkan ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali pada leher bagian depan korban dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa berada diatas bahu kanan korban. Kemudian saksi korban Aditia berusaha untuk melepaskan pisau tersebut dari lehernya dengan cara saksi korban Aditia memasukkan jari tangan kirinya ke arah mata pisau sehingga mengakibatkan tiga jari tangan kiri saksi korban Aditia mengalami luka robek, yakni pada jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, lalu saksi korban Aditia berusaha menarik pisau dari pegangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik pisau dengan Terdakwa sehingga mengakibatkan gagang pisau dan mata pisau menjadi patah. Saat itu saksi korban Aditia memegang mata pisau sedangkan gagangnya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga, lalu datang warga menolong dan membawa saksi korban Aditia ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, leher Saksi dijahit pada bagian luar dan bagian dalam, serta dijahit pada bagian jari tengah dan jari manis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "baa kok lah kareh se semen ko" (kenapa sudah keras saja semen ini) bertujuan untuk mengalihkan pandangan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyayat dan melukai leher korban sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk membunuh korban;
- Bahwa tangan korban luka karena menangkis pisau yang Terdakwa sayatkan ke leher korban;
- Bahwa hasil Visum et repertum Nomor: III/IGD/RS/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman yang ditandatangani oleh dr Irvan Kurnia, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Leher:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Pada leher bagian depan, empat centimeter dari pangkal dagu terdapat luka-robek dengan tepi luka rapi dan sudut lancip dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.

□ Pada leher bagian depan dua centimeter dari pangkal dagu terdapat luka lecet empat centimeter kali nol koma tiga centimeter.

➤ Anggota gerak atas:

□ Pada telapak ibu jari (1) tangan kiri pada palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

□ Pada telapak jari telunjuk (2) kiri palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.

□ Pada telapak jari tengah (3) kiri palang tiga terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

□ Pada telapak jari empat (4) tepat di ruas tiga jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.

□ Pada telapak jari kelingking (5) kiri palang dua terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu dalam kondisi patah adalah alat yang terdakwa gunakan untuk melukai korban dan 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak adalah baju yang korban gunakan pada saat kejadian;

- Bahwa kemudian Terdakwa diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” *in casu* dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Amirza panggilan Uun, yang oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menurut Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (Mvt) dan pendapat dari Sianturi, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengehndaki atau menginsyafi terjadinya perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan ity. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari prof. Satochid Kartanegara, S.H., beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal.359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si Pelaku;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti maka telah terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024, sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Aditia yang beralamat di Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman kemudian mengajak saksi korban Aditia untuk pergi mencari pekerjaan, dan saksi korban Aditia menyetujuinya. Lalu Terdakwa dan saksi korban Aditia pergi dengan berjalan kaki menuju Mushalla Kampung Tengah, Dusun Pasar Gantiang, Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Pada saat sampai di halaman Mushalla yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah korban, Terdakwa meminta izin kepada saksi korban Aditia dengan alasan untuk pergi ke WC Mushalla untuk buang air kecil. Selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang WC Mushalla tersebut untuk mengambil sebilah pisau yang telah diletakkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pisau tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di kantong celana bagian belakang yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa berjalan untuk kembali ke tempat korban yang sedang berdiri di halaman Mushalla tersebut. Ketika Terdakwa sudah berada dibelakang korban, Terdakwa berkata kepada korban "*baa kok lah kareh se semen ko*" (kenapa sudah keras saja semen ini), yang bertujuan untuk mengalihkan pandangan korban, lalu Terdakwa berdiri di belakang korban sambil kedua kaki Terdakwa bergelantungan di depan kaki korban dan tangan kanan Terdakwa mengapit/ mempiting leher saksi korban Aditia sambil tangan kanan Terdakwa memegang sebilah pisau yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya. Lalu mata pisau tersebut Terdakwa sayatkan ke leher korban sebanyak 2 (dua) kali pada leher bagian depan korban dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban, sedangkan tangan kiri Terdakwa berada diatas bahu kanan korban. Kemudian saksi korban Aditia berusaha untuk melepaskan pisau tersebut dari lehernya dengan cara saksi korban Aditia memasukkan jari tangan kirinya ke arah mata pisau sehingga mengakibatkan tiga jari tangan kiri saksi korban Aditia mengalami luka robek, yakni pada jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, lalu saksi korban Aditia berusaha menarik pisau dari pegangan Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik pisau dengan Terdakwa sehingga mengakibatkan gagang pisau dan mata pisau menjadi patah. Saat itu saksi korban Aditia memegang mata pisau sedangkan gagangnya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Saksi berteriak minta tolong kepada warga, lalu datang warga menolong dan membawa saksi korban Aditia ke rumah sakit sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi, Saat di rumah sakit, leher saksi korban Aditia dijahit pada bagian luar dan bagian dalam, serta dijahit pada bagian jari tengah dan jari manis, sebagaimana hasil

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum Nomor: III/IGD/RS/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman yang ditandatangani oleh dr Irvan Kurnia, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Leher:

- ☐ Pada leher bagian depan, empat centimeter dari pangkal dagu terdapat luka-robek dengan tepi luka rapi dan sudut lancip dengan ukuran delapan centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- ☐ Pada leher bagian depan dua centimeter dari pangkal dagu terdapat luka lecet empat centimeter kali nol koma tiga centimeter.

➤ Anggota gerak atas:

- ☐ Pada telapak ibu jari (1) tangan kiri pada palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- ☐ Pada telapak jari telunjuk (2) kiri palang dua terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter.
- ☐ Pada telapak jari tengah (3) kiri palang tiga terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
- ☐ Pada telapak jari empat (4) tepat di ruas tiga jari kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
- ☐ Pada telapak jari kelingking (5) kiri palang dua terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimetre;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyayat dan melukai leher korban sebanyak 2 (dua) kali adalah untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal tersebut diatas Terdakwa yang sudah mempersiapkan pisau terlebih dahulu yang kemudian menyayatkan mata pisau tersebut ke leher saksi korban Aditia sebanyak 2 (dua) kali pada leher bagian depan bertujuan menghilangkan nyawa saksi korban Aditia, akan tetapi oleh karena ada perlawanan dari saksi korban Aditia sehingga perbuatan Terdakwa tidak jadi sampai selesai dilaksanakan, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan Terdakwa itu sendiri, sehingga unsur percobaan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak;
2. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu kondisi patah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka dan menjadi trauma dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Amirza panggilan Uun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna merah dengan motif kotak-kotak;

5.2. 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu kondisi patah;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Ramlah Mutiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

dto

Ramlah Mutiah, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025./PN Pmn.